

1501932-34.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCENTE. DESNECESSIDADE DE REINCENTÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501932-34.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501932-34.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO MOLINA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

MAURÍCIO MOLINA RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de agosto de 2021, às 15h10min, na comunidade Olaria, localizada na Avenida Vereador Luiz Gonzaga Dártora, nesta cidade e comarca de Caieiras, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 65 (sessenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 39,3g, 52 (cinquenta e duas) pedras de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 12,4g e 30 (trinta) porções de "maconha" (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 66,5g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2021 (fls. 97/98).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 125/126.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 136/138)

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 177/185).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas (fls. 189/192).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão fls. 09/10, auto de constatação de substância entorpecente fls. 16/18, laudo químico toxicológico fls. 83/85 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada e local da prisão, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em seu interrogatório, o réu Mauricio Molina Rodrigues negou os fatos. Disse que foi ao local comprar crack para o seu consumo, mas quando estava com o traficante, os olheiros começaram a avisar que a polícia estava chegando. Que correu junto do traficante, que ele estava com uma sacola e o interrogando estava sem camisa. Disse que quando foi abordado, não quis apontar onde estava o traficante e por isso os policiais o apontaram como dono da droga. Afirmou que já foi internado mais de 30 vezes e que tem "problema" com o crack desde os 15 anos. Disse ainda que compraria 25 pedras, que seriam consumidas até a madrugada e que tinha R\$ 150,00. Por fim, disse ter sido abordado por outro policial da ROCAM.

Ocorre que a negativa no tocante a posse dos entorpecentes, não merece qualquer credibilidade e não encontra respaldo na prova dos autos.

A negativa pura e simples do réu, não merece crédito, em especial porque os guardas civis foram firmes em dizer, sob o crivo do contraditório, que o réu dispensou uma sacola com todos os entorpecentes apreendidos.

A testemunha Wanderson Teodoro da Silva, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo de camiseta preta. Que quando o réu avistou a viatura, saiu correndo e adentrou em um barraco de madeira, dispensando uma sacola. Disse que seu parceiro conseguiu localizar o acusado, que retornaram ao local em que a sacola foi jogada e localizaram o entorpecente. Disse que o réu não apresentou nenhuma versão e que foi apreendida certa quantia em dinheiro trocado com o acusado. Por fim, disse que havia outras pessoas no local, mas apenas o réu correu.

O guarda civil municipal Rafael Arnaldo dos Santos, em juízo, disse que em patrulhamento pela comunidade, avistaram o réu segurando uma sacola e, quando se aproximaram para realizar a abordagem, ele se evadiu, indo "por cima" de uns barracos de madeira. Que seu parceiro visualizou quando o réu dispensou a sacola, sendo que no seu interior foram localizados entorpecentes. Disse que o réu não apresentou nenhuma versão. Por fim, disse que no local em que visualizaram o réu, havia outras pessoas, era próximo a um bar, mas que apenas o acusado saiu correndo. Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos guardas civis é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado. Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os guardas tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câmara - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Noto que não haveria motivo plausível para os guardas prenderem injustamente inocentes, deixando livre o verdadeiro traficante.

Assim a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na

posse quantidade e diversidade considerável de entorpecente, além de dinheiro em notas fracionadas.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 163/166.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCIDENTE. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressaltando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - A reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. Precedentes. - É possível, na individualização da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 244611 SP 2012/0115131-3, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013 - grifei)

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 163/166), pelo que aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Entretanto, incide a agravante da reincidência (fls. 163/166), de modo que aumento a pena em mais 1/6, fixando-a em 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado MAURÍCIO MOLINA RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu ostenta inúmeras condenações, bem como foi preso na posse de grande quantidade de drogas, entendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva já decretada para garantia da ordem pública. Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO. Oficie-se, para tal fim.

Condeno o(a)(s) acusado(a)(s) ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos

culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA